

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5644/2540

สำนักงาน เร่งรัด พัฒนา ชนบท
บริษัท ไทย วัฒนวิศวะ การ ทาง จำกัด
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 378, มาตรา 391, มาตรา 587, มาตรา 595

ป.วิ.พ. มาตรา 147, มาตรา 224, มาตรา 247, มาตรา 249

คดีนี้โจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ 1 ร่วมรับผิดชอบชำระค่าเสียหายจำนวน 31,500 บาท ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องจำเลยที่ 1 โจทก์อุทธรณ์ ดังนี้ ทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์โจทก์เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 จึงไม่เกิน 50,000 บาท ต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง โจทก์อุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 วรรคหนึ่งการที่ศาลอุทธรณ์รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ในส่วนของจำเลยที่ 1 จึงเป็นการไม่ชอบ คดีสำหรับจำเลยที่ 1 จึงยุติไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยที่ 1 จึงไม่มีสิทธิฎีกาแม้ผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นจะรับรองว่ามีเหตุสมควรที่จะฎีกาในข้อเท็จจริงได้ก็ตาม ศาลฎีกาก็ไม่อาจพิจารณาฎีกาของจำเลยที่ 1 ได้ สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างฉบับพิพาท ข้อ 20 ระบุว่าถ้าผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างริบหลักประกันในสัญญาข้อ 3 ปรากฏว่าเมื่อจำเลยที่ 1 ทำงานแล้วเสร็จเรียบร้อยและโจทก์ได้รับมอบงานจากจำเลยที่ 1 ตามสัญญาแล้วถือว่าจำเลยที่ 1 ทำงานครบถ้วนตามสัญญาแล้วโจทก์ย่อมหมดสิทธิบอกเลิกสัญญา จำเลยที่ 1 ยังคงต้องรับผิดชอบต่องานที่โจทก์ได้รับมอบไปแล้วถ้ามีเหตุชำรุดเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของจำเลยที่ 1 ตามสัญญาข้อ 6 วรรคหนึ่งซึ่ง

หากจำเลยที่ 1 บิดพลั่วเพิกเฉย โจทก์มีสิทธิว่าจ้างผู้อื่นทำงานนั้นหรือทำการแก้ไข
เองโดยจำเลยที่ 1 จะต้องรับผิดชอบค่าแก้ไขซ่อมแซมเท่านั้น ดังนี้ โจทก์จึงไม่มีสิทธิ
รับหลักประกันตามสัญญาข้อ 20

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าเสียหายจำนวน 31,500
บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระ
เสร็จแก่โจทก์ กับให้จำเลยที่ 2 ชำระเงินหลักประกันตามสัญญาค้ำประกันทั้งสอง
ฉบับจำนวน 398,310 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้อง
เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า ความเสียหายเกิดขึ้นหลังจากโจทก์ได้ใช้งานจากฝายน้ำ
ล้นแล้ว จึงเป็นกรณีเสื่อมสภาพเพราะการใช้งานของโจทก์อีกส่วนหนึ่ง โจทก์ไม่มี
สิทธิบอกเลิกสัญญา เพราะจำเลยที่ 1 ได้ปฏิบัติตามชำระหนี้ตามสัญญาโดยได้ก่อสร้าง
ฝายน้ำล้นแล้วเสร็จ และโจทก์ได้รับมอบงานไปแล้วตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2532
จึงไม่มีข้อสัญญาใดที่จะให้โจทก์บอกเลิกสัญญาอีก

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าเสียหาย
เป็นเงิน 31,500 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้อง

จนกว่าชำระเสร็จ

โจทก์และจำเลยที่ 1 ฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น รับรองว่ามีเหตุสมควรที่จะฎีกาในข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ 1 ร่วมรับผิดชอบชำระค่าเสียหาย จำนวน 31,500 บาท ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องจำเลยที่ 1 โจทก์อุทธรณ์ทุนทรัพย์ ที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์โจทก์เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 จึงไม่เกิน 50,000 บาท ต้องห้าม อุทธรณ์ในข้อเท็จจริง โจทก์อุทธรณ์ว่าโจทก์สำรวจออกแบบได้มาตรฐานถูกต้องตาม หลักวิชาการและหลักวิชาชีพวิศวกรรมทุกประการดังนั้น ความชำรุดเสียหายของ ฝายน้ำล้นที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างไม่ดีไม่ได้มาตรฐานของจำเลยที่ 1 จึงเป็นอุทธรณ์ ในข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 วรรคหนึ่ง ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ในส่วนของจำเลยที่ 1 จึงเป็นการไม่ชอบ คดีสำหรับจำเลยที่ 1 จึงยุติไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยที่ 1 จึงไม่มีสิทธิฎีกา แม้ผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นจะรับรองว่ามีเหตุ สมควรที่จะฎีกาในข้อเท็จจริงได้ก็ตาม ศาลฎีกาก็ไม่อาจพิจารณาฎีกาของจำเลยที่ 1 ได้ ส่วนจำเลยที่ 2 ไม่ฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ที่ให้จำเลยที่ 2 ชำระค่าเสียหายเป็นเงิน 31,500 บาท แก่โจทก์นั้นคดีสำหรับจำเลยที่ 2 ในส่วนนี้จึง ยุติไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

ที่โจทก์ฎีกาว่า แม้โจทก์รับมอบงานก่อสร้างเสร็จแล้วแต่เมื่อจำเลยที่ 1 ยังต้อง รับผิดชอบต่อความชำรุดเสียหายภายในกำหนด 1 ปี นับแต่วันรับมอบ ตามสัญญา จ้างเหมาก่อสร้างเอกสารหมายเลข จ.1 ข้อ 6 สัญญาจ้างยังมีผลผูกพันคู่สัญญา เมื่อ จำเลยที่ 1 เพิกเฉยไม่ซ่อมแซมความชำรุดเสียหายดังกล่าวย่อมถือว่าจำเลยที่ 1 ผิด สัญญา โจทก์จึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันอีก 398,310 บาท จาก

จำเลยที่ 2 ได้นั้น เห็นว่าสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างเอกสารหมาย จ.1 ข้อ 5 วรรคหนึ่ง ระบุว่า "ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะเริ่มลงมือทำงาน ณ สถานที่ที่กำหนดภายในวันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2531 และให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2532 ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาดังกล่าวก็ดี หรือมีเหตุให้ผู้ว่าจ้างเชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในกำหนดเวลาก็ดี หรือล่วงเลยกำหนดเวลาแล้วเสร็จบริบูรณ์ไปแล้วก็ดี หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดก็ดี ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีอำนาจจ้างผู้อื่นทำงานจ้างนี้ต่อจากผู้รับจ้างได้ด้วย"

ข้อ 6 วรรคหนึ่ง ระบุว่า "เมื่องานแล้วเสร็จเรียบร้อย และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง ถ้ามีเหตุชำรุดเสียหายเกิดขึ้นแก่งานจ้างนี้ภายในกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับมอบงานโดยให้นับวันที่ได้รับมอบงานเป็นวันเริ่มต้น ซึ่งเหตุชำรุดเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างจะเป็นโดยทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือใช้สิ่งของที่ไม่ดี หรือทำไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการก็ตามผู้รับจ้างต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างจะกำหนด โดยไม่คิดเอาค่าสิ่งของ ค่าแรงงานหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากผู้ว่าจ้างอีกถ้าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่แก้ไขซ่อมแซมภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง โดยให้นับวันที่รับแจ้งเป็นวันเริ่มต้นหรือแก้ไขซ่อมแซมไม่แล้วเสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ผู้ว่าจ้างกำหนดผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้างได้"

ข้อ 20 ระบุว่า "ถ้าผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้"

(1) รีบหลักประกันสัญญาดังกล่าวในสัญญาข้อ 3 ฯลฯ"

เมื่อจำเลยที่ 1 ทำงานแล้วเสร็จเรียบร้อยและโจทก์ได้รับมอบงานจากจำเลยที่ 1 แล้วเช่นนี้ ถือได้ว่าจำเลยที่ 1 ทำงานครบถ้วนตามสัญญาแล้ว โจทก์ย่อมหมดสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่จำเลยที่ 1 ยังคงต้องรับผิดชอบต่องานที่โจทก์ได้รับมอบไปแล้ว เท่านั้นกล่าวคือ ถ้าฝ่ายน้ำล้นนั้นเกิดชำรุดเสียหายภายในกำหนด 1 ปี นับแต่วันวันที่ได้รับมอบงาน โจทก์มีสิทธิแจ้งให้จำเลยที่ 1 ทำการแก้ไขซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหาย ถ้าเหตุชำรุดเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของจำเลยที่ 1 ตามสัญญาข้อ 6 วรรคหนึ่งหากจำเลยที่ 1 บิดพลิ้วเพิกเฉย โจทก์มีสิทธิว่าจ้างผู้อื่นทำงานนั้นหรือทำการแก้ไขเองโดยจำเลยที่ 1 จะต้องรับผิดชอบค่าแก้ไขซ่อมแซมเท่านั้น โจทก์จึงไม่มีสิทธิรับหลักประกันจากจำเลยที่ 2

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 ทั้งหมดและยกฎีกาจำเลยที่ 1 คืบค่าธรรมเนียมศาลชั้นฎีกาทั้งหมดแก่จำเลยที่ 1 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

(เสริม บุญทรงสันติกุล-อุระ หวังอ้อมกลาง-สิงหะ สัตยธรรม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ